

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2122/2535

นาย ย้ำ แก่ นก ระโทก กับพวก
นาย เพลิน เซ กระ โทก กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

กรณีที่จะสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดได้นั้นต้องเป็นกรณีต้องด้วยมาตรา 296 วรรคสอง แห่ง ป.วิ.พ. คือเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง และเกิดการเสียหายแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีบุคคลดังกล่าวจึงจะมีสิทธิยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลก่อนการบังคับคดีเสร็จลง ขอให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน แต่ตามคำร้อง ของ จำเลยที่ 2 ซึ่งยื่นภายหลังที่มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทเพื่อให้เพิกถอนการขายทอดตลาด มิได้กล่าวอ้างเลยว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตาม ป.วิ.พ.แต่อย่างใด เพียงแต่กล่าวอ้างว่าราคาทรัพย์สินพิพาทที่ผู้เช่าประมูลสู้ราคาประมูลต่ำไป จำเลยที่ 2 จึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดได้.

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกัน โดยเรียกโจทก์ในสำนวนแรกว่าโจทก์ที่ 1 เรียกโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ในสำนวนหลังว่า โจทก์ที่ 2 ที่ 3 ตาม

ลำดับ

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสามฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดแก่โจทก์ทั้งสามศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันใช้เงินแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 69,733 บาท และใช้เงินแก่โจทก์ที่ 2 ที่ 3 จำนวน 82,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม แต่จำเลยทั้งห้าไม่ยอมชำระ ศาลชั้นต้นได้ออกหมายบังคับคดี โจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดินของจำเลยที่ 2 จำนวน 1 แปลง ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าว นางอรุณรัตน์ อิงโสภางษ์ ประมูลได้ราคาสูงสุดเป็นเงินจำนวน 160,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งอนุญาตให้ขายที่ดินดังกล่าวแก่นางอรุณรัตน์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2533

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องคัดค้าน ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวโดยอ้างว่าราคาที่ขายต่ำไป

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหามาสู่ศาลฎีกาในเบื้องต้นกว่าจำเลยที่ 2 มีสิทธิร้องขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดิน 1 แปลง ที่ขายไปแล้วหรือไม่ ในปัญหาดังกล่าวนี้นิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามคำร้องของจำเลยที่ 2 มีความประสงค์ที่จะให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดแล้วประกาศขายทอดตลาดใหม่จึงเป็นกรณี

ในชั้นบังคับคดีสำหรับกรณีนี้เป็นเรื่องที่มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทไปแล้ว การที่จะสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดได้นั้นต้องเป็นกรณีต้องด้วยมาตรา 296วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งคือเจ้าพนักงานบังคับคดีต้องดำเนินการ บังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะการบังคับคดีตามคำพิพากษา หรือคำสั่งตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและเกิดการเสียหายแก่เจ้าหนี้ตามคำ พิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี บุคคล ดังกล่าวจึงมีสิทธิยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลก่อนการบังคับคดีเสร็จลงขอให้งด การบังคับคดีไว้ก่อนได้ แต่ตามคำร้องของจำเลยที่ 2 มิได้กล่าวอ้างเลยว่าเจ้า พนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะการบังคับคดี ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแต่ประการใด เพียงแต่กล่าวอ้างว่าราคาทรัพย์สินพิพาทที่ผู้เข้าประมูลราคาสู้ราคาประมูลต่ำไป จำเลย ที่ 2 จึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด ตามบทบัญญัตินี้ดังยกขึ้น กล่าวข้างต้น คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นอื่น เพราะไม่เป็นประโยชน์แก่คดีที่ ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและคำพิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางฆาการ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ